



מדינת ישראל
משרד המשפטים
ירושלים

מס' תיק: 1/286/2021

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

בפני כבוד המפקחת הבכירה על רישום מקרקעין
אביטל שרייבר

צבאן יוסף,	1	תובעים
צבאן לידיה אסתר,	2	
חננאל צבאן	3	
באמצעות ב"כ: עו"ד שאול למברגר הרב עוזיאל 72, ירושלים		
נגד		
נציגות הבית המשותף ברחוב הרב נורוק 1, ירושלים	1	נתבעים
נציגות הבית המשותף הרב נורוק 2, ירושלים	2	
בית היתומים הכללי בירושלים	3	
טחן רחמים,	4	
זאנגי מרים,	5	
יצחק רוזנפלד,	6	
לבנון עליזה,	7	
הנקין חנה,	8	
באמצעות ב"כ: עו"ד טל ליפר יפו 33, ירושלים		
אסולין חנה	9	
אבטן רות בת שבע	10	

פסק דין

עניינו של פסק דין זה הוא אישור לביצוע עבודות חיזוק באחד משני מבנים המרכיבים את הבית המשותף שברחוב אליעזר הלוי 29 בירושלים, הידוע כגוש 30157 חלקה 68 (להלן – הבית המשותף), על אף התנגדות בעלי דירות במבנה השני.

1. הבית המשותף כולל שני מבנים ויש לו תקנון מוסכם, הקובע שהוא בית משותף מורכב. התובעים הם בעלי 2 יחידות, המהוות את כל הדירות במבנה אחד (להלן – מבנה 1) והנתבעים 3-10 הם בעלי כל הדירות במבנה השני, ובסה"כ 11 יחידות (להלן – מבנה 2). הנתבעות 1 ו-2 הן נציגויות שני המבנים. לכל אחד משני המבנים צמודה חצר, בנוסף קיים שטח חניה המשותף לשני המבנים, וכן שטחים מצומצמים נוספים המהווים רכוש משותף לשני המבנים.

2. התובעים פנו לוועדה המקומית לתכנון ולבניה בירושלים (להלן – הוועדה) לקידום מתן היתר לצורך ביצוע תכנית חיזוק למבנה 1. ביום 2.1.2021 אישרה הוועדה את הבקשה להיתר בתנאים (ר' נספח 5 לכתב התשובה מטעם התובעים), תוך שקבעה, כאחד התנאים למתן היתר בניה, שעל התובעים להביא את העניין להכרעת ערכאה זו כדי לקבל אישור



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
ירושלים**

מס' תיק: 1/286/2021

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

לתוכנית המוצעת בשל שינויים הנוגעים לתשריט הבית המשותף לעניין מיקום חניות 7,8 ולעניין גודל המבואה (להלן – החלטה לאישור הבקשה להיתר בתנאים). בעקבות כך הגישו התובעים את התביעה דנן.

3. המחלוקת העיקרית שבין הצדדים בהליך זה נוגעת לגבולותיו של שטח חניה המשרת את שני המבנים, ובכלל זאת להכרעה שנתנה בנושא החנייה המשותפת בפסק דין של כב' המפקח (כתוארו אז) א' סילברמן מיום 26.7.2017 בהליכים 137/17, 338/16 (להלן – פסק דינו של כב' המפקח סילברמן).

טענות התובעים בקצרה

4. לטענת התובעים, הבנייה המבוקשת מיועדת להתבצע כולה רק במבנה 1 שהוא בבעלות בלעדית של התובעים.

5. לטענתם, הנתבעים לא הוכיחו שיש בביצוע העבודה כדי לפגוע בזכויותיהם, כאמור בסעיף 11(1) לחוק החיזוק.

6. לטענתם, פסק דינו של כב' המפקח סילברמן שעסק בעניין החניות נועד להסדיר את השימוש בחניות ולא את מיקומן. מיקום החניות צריך להיות החל מהגדר המזרחית. טענות הנתבעים מהוות ניצול של בקשת התובעים לבנייה כדי להביא להזזת אותה גדר מזרחית.

7. פיר המעלית שייבנה יהיה בתוך שטח מבנה 1 ויפלוש רק 0.5 מ"ר לרכוש המשותף, לאזור שהנתבעים אינם עושים בו שימוש, ועל כן אין בכך כדי לפגוע בהם.

8. התובעים ביקשו סעד שיצהיר שאין מניעה להמשיך בהליכים הנדרשים להוצאת היתר לצורך ביצוע עבודות חיזוק במבנה 1, על פי סעיף 11 לחוק החיזוק וכי לא קיימת מניעה קניינית לאמור.

טענות הנתבעים בקצרה

9. לטענת הנתבעים, התובעים הגישו לוועדה המקומית תכנית הסותרת את פסק דינו של כב' המפקח סילברמן ואת תשריט הבית המשותף.

10. לטענתם, התובעים הם בעלי שתי תתי חלקות בלבד מתוך 15 תתי חלקות בבית המשותף.

11. לטענתם, תשריט הבית המשותף קובע 10 מקומות חניה. התובעים נכסו לעצמם חלק משטח החניה. על התובעים היה להתאים את התוכנית לצו הבית המשותף ולא להיפך. גם פלישה קטנה של התובעים לשטחים לא להם היא פגיעה קניינית.

12. קיימת סתירה בין היתר הבניה של התובעים להיתר הבניה של מבנה 2. הסימון שסימנו התובעים אינו תואם את פסק דינו של כב' המפקח סילברמן. לנתבעים תהיה מצוקת חניה כאשר ירצו לממש תכנית חיזוק למבנה שלהם.



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
ירושלים**

מס' תיק: 1/286/2021

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

13. לטענת הנתבעים אין לפגוע בשטח המבואה או במיקום בלוני הגז. לטענתם, לאחר פתיחת התיק דנן הוגשה לוועדה הרמוניקה חדשה שמרחיבה פתח שלא קיים בנסח תוך העלמת קיום בלוני הגז.

14. לטענתם התוכנית פוגעת קניינית בחדר המדרגות שהוא רכוש משותף וכן בחדר הסקה השייך למבנה 2.

ההליך

15. כתב התביעה הוגש ביום 18.8.2021 כלפי הנתבעים 1-8.

16. ביום 9.2.2022 התקיים דיון מקדמי במסגרתו הותר לתובעים לתקן את כתב התביעה כך שיכלול את כל בעלי הדירות במבנה 2 כנתבעים, דהיינו, לצורך הוספת הנתבעות 9 ו-10. בנוסף, הסכימו הצדדים למינוי מודד מומחה מטעמי כדי לבחון את טענות הצדדים לעניין התאמת ההיתר לשטח בפועל ולתשריט הבית המשותף, וכן כדי שיתייחס למיקום החניות שבמחלוקת על פי פסק דינו של כב' המפקח סילברמן.

17. בהתאם להסכמת הצדדים, מיניתי על פי החלטה מיום 13.2.2022 את המומחה המודד ראובן אלסטר כמומחה מטעמי.

18. ביום 14.2.2022 הגישו התובעים כתב תביעה מתוקן, והוסיפו במסגרתו את הנתבעים 9, 10.

19. ביום 12.5.2022 נתנה חוות דעתו (המתקנת) של המומחה מטעמי (להלן – חוות הדעת), ובאותו יום ניתן על ידו מענה לשאלות ההבהרה שנשלחו מטעם שני הצדדים.

20. בדיון מקדמי נוסף שהתקיים ביום 14.6.2022 הוצע לצדדים להסכים למתן פסק דין לאחר שהתיק ייקבע לסיכומים בטענות משפטיות. נקבע שכל שהנתבעים מתנגדים לכך, יצינו מהן הטענות העובדתיות השנויות לטעמם במחלוקת. בהמשך הודיעו הנתבעים שהם מתנגדים להצעה, ועל כן בהחלטה מיום 28.6.2022 נקבע שאף שעולה ספק ממשי לקיומן של עובדות השנויות במחלוקת, לאור עמידת הנתבעים על קיום הליך הוכחות, נקבע התיק להגשת תצהירים ולישיבת הוכחות. בהמשך הצדדים הגישו תצהירים מטעמם.

21. בישיבת הוכחות שנקבעה ליום 12.1.2023 הסכימו הצדדים לוותר על חקירות העדים תוך שהסכימו כי השאלות שנותרו במחלוקת לאחר מתן חוות דעתו של המומחה מטעמי הן שאלות משפטיות ולא עובדתיות, העולות מחוות הדעת, צו הבית המשותף, תכניות הבניה ופסק דינו של כב' המפקח סילברמן. בעקבות כך נקבע התיק לסיכומים בכתב לצורך מתן פסק דין ואלו הוגשו.

דיון והכרעה

22. אף ללא התנאי שהתנתה הוועדה בעניין החניה והמבואה, היה על התובעים לפנות לאישור ערכאה זו לצורך ביצוע החיזוק במבנה 1 שבו מצויות הדירות שלהם, בשל הוראת סעיף 11



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
ירושלים**

מס' תיק: 1/286/2021

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

לחוק המקרקעין (חיזוק בתים משותפים מפני רעידות אדמה), תשס"ח – 2008 (להלן – חוק החיזוק).

23. סעיף 11 לחוק החיזוק קובע:

"מבנה או אגף בבית מורכב כמשמעותו בסעיף 59 לחוק המקרקעין, יראו אותו לעניין חוק זה כבית משותף, ובלבד שהתקיימו שניים אלה:

(1) אין בביצוע העבודה במבנה או באגף כדי לפגוע בזכויותיו של בעל דירה במבנה או באגף אחר בבית המורכב;

(2) ניתן לבצע חיזוק מפני רעידות אדמה של המבנה או האגף, בלי לבצע חיזוק כאמור של מבנה או אגף אחר בבית המורכב."

24. סעיף 59 לחוק המקרקעין, תשכ"ט – 1969 (להלן – חוק המקרקעין) קובע מהו בית משותף מורכב, כדלקמן:

"(א) מקום שבו בית משותף מורכב ממבנים אחדים או מאגפים אחדים אשר לכל אחד מהם כניסה נפרדת או מיתקנים נפרדים (להלן – בית מורכב) ובעלי הדירות קבעו בתקנון כי הרכוש המשותף, כולו או חלק ממנו, שבתחומי כל מבנה או אגף יהיה צמוד לדירות שבאותו מבנה או אגף, או שהחזקתו וניהולו יהיו נפרדים, תחול חובת ההשתתפות בהוצאות ההחזקה והניהול של הרכוש המשותף כאמור, על בעלי הדירות שבאותו מבנה או אגף בלבד; בעלי הדירות רשאים לקבוע בתקנון שיקיימו אסיפה כללית ונציגות נפרדת לגבי אותו מבנה או אגף.

(ב) אין קביעה בתקנון כאמור בסעיף קטן (א), רשאי המפקח להורות כי בית מורכב יתנהל כאמור בסעיף קטן (א) אם נוכח שנוכחות העניין מצדיקות לעשות כן; הורה המפקח כאמור, יקבע את חלקי הרכוש המשותף שיחול עליהם סעיף קטן (א).

(ג) אין בקביעה שבוית מורכב יתנהל כאמור בסעיף קטן (א) כדי לגרוע מהוראות החוק החלות על הרכוש המשותף בבית כאמור, שהחזקתו וניהולו לא הופרדו."

25. במקרה דנן, אין מחלוקת שהבית המשותף מורכב משני מבנים, וכן אין מחלוקת שהבית המשותף הוא בית משותף מורכב על פי התקנון המוסכם (ר' סעיף 4 לתקנון המוסכם). לפיכך מתקיים התנאי שברישת סעיף 11 לחוק החיזוק.

26. בנוסף, לא קיימת מחלוקת כי הבקשה להיתר שהגישו התובעים אושרה בתנאים על ידי ועדת המשנה להיתרי בניה בעיריית ירושלים, כך שמתקיים התנאי הקבוע בסעיף 2(א) לחוק החיזוק לעניין קיומו של היתר בניה, המוגדר בסעיף 1 לחוק החיזוק גם כהחלטה לאשר בקשה להיתר בתנאים. כחלק מהתנאים לאישור ההיתר, נקבע כאמור על ידי הועדה במסגרת ההחלטה לאישור ההיתר בתנאים, בנוגע למיקום חניות 7,8 ולעניין גודל המבואה, כי תנאי לקבלת היתר יהיה אישור המפקח על בתים משותפים לתכנית המוצעת (ר' נספח 5 האמור).



מדינת ישראל
משרד המשפטים
ירושלים

מס' תיק: 1/286/2021

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

27. משכך, לצורך הכרעה בסעד המבוקש, שהוא אישור עבודות החיזוק במבנה 1 של הבית המשותף, יש לבחון האם מתקיימים התנאים שבסעיפים קטנים (1) ו-(2) לסעיף 11 לחוק החיזוק.

28. מעצם מתן ההיתר בתנאים למבנה 1 מבלי שהוועדה דרשה שיבוצע חיזוק בו זמנית גם במבנה 2, עולה שאין מניעה לבצע עבודות חיזוק במבנה 1 ללא ביצוע עבודות כאמור במבנה 2, ולפיכך מתקיים התנאי שבסעיף קטן (2) לסעיף 11 לחוק החיזוק. הנתבעים מצדם לא טענו בסיכומיהם כי לא ניתן לבצע עבודות חיזוק במבנה 1 מבלי לבצע עבודות חיזוק כאמור במבנה 2, ונראה שככל שטענה כאמור נטענה בעבר, היא נזנחה. לפיכך נותר לבחון האם אישור ביצוע העבודות במבנה 1 פוגע בזכויות בעלי הדירות במבנה 2.

29. במסגרת בחינת התנאי האמור, יש לבחון, בין היתר לאור התנאי להיתר שקבעה ועדת המשנה להיתרי בניה, האם אכן הבקשה להיתר כפי שאושרה, פוגעת בקניינם של הנתבעים, ובמיוחד בהקשר של גבולות החניה המשותפת ושל מיקומן של חניות 7,8 נשוא פסק דינו של כב' המפקח סילברמן.

30. במסגרת הכרעתי, אבחן מה אומר פסק דינו של כב' המפקח סילברמן, ואז אבחן האם בנסיבות העניין מתקיים התנאי שבסעיף קטן 11(1) לחוק החיזוק.

פרשנות פסק דינו של כב' המפקח סילברמן

31. פסק דינו של כב' המפקח סילברמן ניתן במענה למחלוקת שהייתה בין הצדדים בנוגע לחניות הנמצאות בחנייה המשותפת לשני המבנים.

32. פסק הדין ניתן על בסיס הסכמת הצדדים. על פי אותה הסכמה, בין היתר, מיקום החניות ברחבה המשותפת ומספרן יבוצעו על ידי המפקח לאחר שיערך ביקור במקום. פסק הדין כולל חלק מילולי ושרטוט. על גבי השרטוט סומנו על ידי כב' המפקח סילברמן מקומות החניה ומספרם (סעיף 12 לפסק הדין). כן נקבע בחלק המילולי של פסק הדין, שמדידת ארכן של חניות 7 ו-8 תחל מהגדר המזרחית (סעיף 14.6 לפסק הדין).

33. בעת מתן פסק דינו של כב' המפקח סילברמן לא היה ידוע לצדדים או לכב' המפקח שהשרטוט עליו סימן כב' המפקח סילברמן את החניות במסגרת פסק הדין **אינו משקף את המצב לאשורו על פי תשריט הבית המשותף, ואינו תואם את המצב בפועל**. הדברים התבררו רק במסגרת הליך זה, לאחר מתן חוות דעתו של המומחה מטעמי. בעקבות חוות הדעת עלה שכב' המפקח סילברמן סימן את חניות 7,8 על גבי אותו שרטוט מתוך כוונה שהן יתחילו ממיקום הגדר המזרחית על גבי אותו שרטוט, אולם בדיעבד עלה כי אותו מיקום שונה ממיקומה בפועל, כפי שהיה גם בעת שניתן פסק דינו של כב' המפקח סילברמן.

34. מחוות דעתו של המומחה מטעמי, עולה כי בניגוד למה שסבר כב' המפקח וסברו הצדדים עובר למתן פסק הדין של כב' המפקח סילברמן, השרטוט עליו סימן כב' המפקח סילברמן את החניות הוא למעשה תכנית שנעשתה ככל הנראה על רקע היתר ישן של החלקה, בו כלל לא מופיעה הגדר האמורה, והחניות כפי שסומנו על ידי כב' המפקח סילברמן, חודרות לתוך שטח ב (שטח הצמוד למבנה 1 של התובעים). המומחה התייחס



מדינת ישראל
משרד המשפטים
ירושלים

מס' תיק: 1/286/2021

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

בחוות דעתו גם לשטחים שבשרטוט עליו סומנו החניות על ידי כב' המפקח סילברמן וגם לשטחים הרלוונטיים בתשריט הבית המשותף (ר' סעיף 5 לחוות הדעת).

35. אציין שלמרות האמור בחוות דעתו של המומחה מטעמי, ועל אף שלא נחקר בעניין, אני סבורה שהאמירה בחוות הדעת על פיה כב' המפקח סילברמן התייחס בשרטוט שצורף בפסק הדין להיתר ישן, אינה מדויקת. מעיון בתשריט הבית המשותף עולה שהמומחה מטעמי התייחס לסימון החנייה המשותפת כפי שהיא מופיעה בחלק אחד של התשריט (להלן – החלק הראשון), שבו סומנו שטחי החצר הצמודים לכל אחד מהמבנים, וכן שטח החניה המשותפת, וגבולותיהם, ואילו בחלק אחר של התשריט (להלן – החלק השני), מופיעים, ללא סימוני גבולות כאמור, כלל השטחים האמורים, ובתוכם, באזור כללי שבו אמורה להיות החניה המשותפת, מסומנות 9 חניות (ולא 10 כטענת הנתבעים). מעיון בשרטוט כב' המפקח סילברמן ובחלק השני של התשריט, עולה כי ככל הנראה החלק השני של התשריט הוא עצמו חלק מהיתר בניה ישן שהודבק על גבי התשריט ומהווה חלק ממנו, ועליו שרטט כב' המפקח סילברמן את החניות.

בפועל, לא קיימת התאמה בין החלק הראשון של התשריט לחלקו השני, אולם רק בחלק הראשון מסומנים הגבולות בין חצרות המבנים באופן ברור, וכך גם הגבולות בין לבין החניה.

מכל מקום, בהיעדר טענות בעניין זה בנוגע לקביעת המומחה, אני מקבלת את עמדתו של המומחה מטעמי, אשר ראה כאמור בגבולות כפי שהם מסומנים בתשריט בחלק הראשון, ככאלו שמשקפים את הגבולות שבתשריט הבית המשותף. זאת גם לאור ההתאמה הטובה יותר בין חלק זה שבתשריט לבין המצב בשטח לעניין מיקומה של הגדר (מיקום שהנתבעים מעולם לא חלקו עליו עד להליך הנוכחי, אף שהיה בו כדי להשפיע על זכויותיהם בהליך נשוא פסק הדין של כב' המפקח סילברמן), וגם לאור העובדה שחלק זה בתשריט, על פי הקיים בו, הוא שנועד לסמן את הגבולות שבין החצרות ובין לבין החניה המשותפת.

36. להלן החלק הרלוונטי מהמסמך שצירף המומחה מטעמי. במסמך זה הקווים השחורים מציינים את מדידת המומחה כפי שהיא על פי המצב בפועל (ובכלל זאת הגדר המזרחית הממוקמת מעל השטח המסומן בצהוב), הקווים האדומים מציגים את הגבולות כפי שהם על פי תשריט הבית המשותף, והחניות שסומנו על ידי כב' המפקח סילברמן מסומנים בכחול:



מדינת ישראל
משרד המשפטים
ירושלים

מס' תיק: 1/286/2021

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין



השטח המסומן בצהוב מסמן את הפער שבין תשריט הבית המשותף (באותו חלק שאליו התייחס המומחה בחוות דעתו) לבין מיקום הגדר בפועל (ר' תשובת המומחה מטעמי מיום 12.5.2022 לשאלות ההבהרה מטעם התובעים). כפי שניתן לראות מדובר בפער קטן יחסית (על פי תשובות המומחה מדובר בסה"כ 4 מ"ר), לעומת מיקום חניות 7,8 כפי שסומן בפסק הדין של כב' המפקח סילברמן (העומד על 11 מ"ר כעולה מתשובות המומחה מיום 12.5.2022 לשאלות ההבהרה מטעם הנתבעים).

37. אין מחלוקת בין הצדדים שהגדר המזרחית הקיימת בפועל היא זו שהייתה קיימת גם במועד פסק דינו של כב' המפקח סילברמן. כמו כן, מתשובות המומחה מיום 12.5.2022 לשאלות ההבהרה מטעם התובעים, עולה שהגדר המזרחית הייתה קיימת לפחות מאז רישום הבית המשותף. מכל מקום, הנתבעים לא הוכיחו שנעשו שינויים כלשהם במיקום הפיזי של הגדר מאז נרשם הבית המשותף או מאז נוהל ההליך בפני כב' המפקח סילברמן.

מכיוון שטרם מתן פסק דינו של כב' המפקח סילברמן לא בוצעה מדידה כפי שבוצעה כעת, הנחת פסק הדין הייתה שהשרטוט עליו סומנו החניות תואם את החלק הרלוונטי בתשריט הבית המשותף ואת המצב בפועל. לא נאמר בשום מקום בפסק הדין שהמפקח סבר שיש מקום לשנות את מיקום הגדר הקיימת, ולא יתכן שהתכוון לכך מבלי שנתן לכך התייחסות מפורשת. כמו כן ההליך הקודם לא התייחס כלל למיקום הגדר, אלא לסימון החניות בתוך החנייה המשותפת, אשר אף סומנו בשטח לאחריו, על ידי נציג הנתבעים עצמם, כפי שעלה



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
ירושלים**

מס' תיק: 1/286/2021

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

במסגרת הדיון מיום 12.1.2023 בהתאם להנחה שחניות 7,8 מתחילות בגדר המזרחית על פי מיקומה בפועל (ר' עמוד 2 לפרוטוקול הדיון שורות 4-6).

מכאן שיש לפרש את פסק הדין באופן שכוונתו הייתה לסמן את חניות 7 ו-8 כצמודות לגדר המזרחית על פי מיקומה בפועל.

38. פרשנות זו מתחזקת גם לאור העובדה שהנתבעים מצדם לא נקטו בשום הליך לצורך שינוי מיקומה של הגדר או טענה לעניין הפרת פסק הדין, אף שחלפו מספר שנים מאז שניתן, וכאמור עולה שגם הם סברו שיש לבצע את סימוני החניות על פי פסק הדין בהתאם למיקום הגדר בפועל.

39. לאור פרשנות זו, יש לדחות גם את טענת הנתבעים שהשביל המסומן בתשריט הבית המשותף מבדיל בין שתי החלקות. כפי שסימן המומחה מטעמי, השביל האמור מופיע בתשריט הבית המשותף בתוך השטח הצמוד למבנה 1 של התובעים. מעיון בסימון שבוצע על ידי כב' המפקח סילברמן, נראה שבגלל היעדר סימון הגבולות בין שטחי החצרות והחניה באותו חלק של התשריט עליו סימן כב' המפקח את החניות, הובן בטעות כאילו אותו שביל מסומן הוא למעשה הגדר המזרחית, בה צפה המפקח בעת הביקור במקום, המפרידה בפועל בין החניה לחצר הצמודה למבנה התובעים. אולם כאמור, לא כך הדבר. הגדר האמורה כלל אינה מסומנת על גבי אותו חלק של התשריט, אשר אינו משקף לא את חלקו הראשון של התשריט בו מסומנים הגבולות ולא את המצב בפועל, וחורג ממנו באופן משמעותי.

40. פרשנות כאמור של פסק הדין אמנם מצביעה על פער בין האופן בו סומנו החניות לבין מיקומן בפועל, אך כעולה מהאמור, כוונת פסק הדין לא הייתה להכריע בהיבטים קנייניים בנוגע לגבולות החנייה המשותפת, שאלה שכלל לא עמדה לדיון, אלא לסמן את מיקום החניות בהתאם למצב הקיים, תוך שהחלק של התשריט עליו סומנו החניות היווה בסיס כללי כדי שניתן יהיה להבין את פסק הדין גם באופן ויזואלי. למען הסר ספק אבהיר כי תוצאת פסק הדין היא שבחנייה המשותפת הותרו בפועל, בשל אילוצים שונים, 8 חניות בלבד. בהקשר זה אני דוחה גם את טענת הנתבעים (שממילא גם לא הוכחה) שיש לקבוע את מספר החניות על פי היתר הבניה של מבנה 2 (מבנה הנתבעים). זאת הן לאור קיומו של מעשה בית דין בנוגע למספר החניות בהן ניתן לחנות כיום בבית המשותף לאור פסק דין של כב' המפקח סילברמן, והן לאור העובדה שהיתר הבניה של מבנה 2 אינו יכול לקבוע זכויות קנייניות.

41. לאור האמור, דין טענת הנתבעים שאין לאשר את התוכנית בשל היעדר התאמה לפסק הדין של כב' המפקח סילברמן להידחות.

42. יחד עם האמור, עדיין עולה שהמצב בפועל, עליו הסתמכו התובעים בבקשתם להיתר בניה, בנוגע למיקום הגדר המזרחית, אינו תואם את סימון הגדר בחלק הראשון, הרלוונטי, של תשריט הבית המשותף, גם אם ההפרש קטן יותר מזה שנטען על ידי הנתבעים. לפיכך יש להתייחס לשאלה האם התובעים רשאים להסתמך על מיקום הגדר בפועל, כפי שעשו במסגרת הבקשה שהגישו להיתר בניה, או שיש להסיט את הגדר ולהתאימה לגבולות שבתשריט הבית המשותף כפי שנמצאו על ידי המומחה מטעמי, דהיינו, לכלול בשטח החניה המשותפת את השטח הצהוב שסומן על ידי המומחה מטעמי.



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
ירושלים**

מס' תיק: 1/286/2021

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

43. באשר למיקום גבולות החניה על פי השרטוט עליו הסתמך פסק הדין של כב' המפקח סילברמן, טענו הנתבעים לפגיעה בשל העובדה שאותם גבולות מאפשרים חניה של רכבים רבים יותר בחניה. אולם הנתבעים לא טענו שמיקום הגדר בפועל, לעומת מיקומה על פי תשריט הבית המשותף (דהיינו, בצירוף השטח הצהוב שבתשריט המומחה מטעמי) מקטינה את כמות החניות, ועל כן מלבד עצם הקטנת שטח החניה המשותפת בכ 4 מ"ר לא מובן מהי הפגיעה הנטענת על ידם.

44. כפי שיובהר להלן, עצם השימוש ברכוש משותף לכל המבנים לצורך חיזוק מבנה אחד בבית משותף מורכב, אינו מהווה פגיעה המונעת אישור תכנית על פי סעיף 11 לחוק החיזוק. בנסיבות אלו, לא שוכנעתי שביצוע התוכנית על פי מיקום הגדר בפועל, ולא על פי מיקומה בתשריט הבית המשותף, יגרור לפגיעה הנתבעים, ועל כן איני רואה מניעה לאשר את תכנית החיזוק גם בהיבט זה. עם זאת אוסיף, שעל פי החלטת הוועדה כפי שצורפה, עולה שלא מוצה הדיון בנושא החניות הנדרשות לצורך ביצוע תכנית החיזוק. לפיכך, ככל שהוועדה תמצא שמבחינה תכנונית, הסטת הגדר מעט דרומה, בהתאם לחוות דעתו של המומחה מטעמי, עד לגבול המופיע בתשריט הבית המשותף, תאפשר מחד את ביצוע עבודות החיזוק במבנה 1, ומאידך תועיל לפתרון החניה לשני המבנים, הרי שאין מניעה שתורה על הסטת הגדר כאמור.

קיומם של התנאים על פי סעיף 11 לחוק החיזוק

45. כאמור לעיל בנוגע לתנאי סעיף 11 לחוק החיזוק, נותר לבחון האם יש בביצוע העבודה כדי לפגוע בזכויות הנתבעים שהם בעלי הדירות במבנה 2 בבית המשותף.

46. לעניין הפגיעה הנטענת, אקדים ואכתוב שמצאתי בנסיבות העניין שלבעלי הדירות במבנה 2 לא תיגרם פגיעה כמשמעותה בסעיף 11 לחוק החיזוק, כתוצאה מביצוע עבודות החיזוק במבנה 1, ועל כן יש מקום לאשר את ביצוע העבודות, בהתאם לאמור להלן.

47. תחילה ייאמר שסעיף 11 לחוק החיזוק אינו מייחס כל רלוונטיות לכמות הדירות שיש בכל אחד מהמבנים המרכיבים את הבית המשותף. לפיכך העובדה שבמבנה 1 קיימות 2 דירות בלבד, בעוד שבמבנה 2 קיימות 11 דירות אינה רלוונטית להכרעה.

48. טענות הנתבעים לפגיעה בזכויותיהם בעקבות תכנית החיזוק, כפי שנטענו במסגרת סיכומיהם, הן:

א. תשריט הבית המשותף קובע הקצאה של 10 חניות והתובעים אינם רשאים לגרוע ממצבת זו (סעיף 7 לסיכומי הנתבעים). בהקשר זה, לטענתם, בפסק דינו של כב' המפקח סילברמן נקבע שזכות החניה היא לרכב אחד לכל דירה, אך אין בכך כדי להקנות בעלות קניינית בחניות, והאופן בו הוצג המצב בפני ועדת התכנון מביא לגריעת מצבת החניה של הנתבעים.

ב. צמצום מספר מקומות החניה אף פוגע באפשרות שמבנה 2 יוכל לבצע תכנית חיזוק.

ג. ההיתר סותר את תשריט הבית המשותף ואת פסק דינו של כב' המפקח סילברמן (סעיפים 3, 9 לסיכומי הנתבעים). בכלל זאת, התובעים ביטלו את שביל הגישה המהווה גבול בין החצרות, המופיע בתשריט הבית המשותף, והם מספחים שטחים השייכים לנתבעים ובכללם חדר ההסקה.



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
ירושלים**

מס' תיק: 1/286/2021

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

ד. התובעים מנכסים חלקים מהרכוש המשותף, ובכלל זאת את מיקום בלוני הגז וחלק מהמבואה.

49. באשר לטענות ל"סיפוח" של שטחים פרטיים השייכים לנתבעים, כגון חדר ההסקה, אציין כי לא מצאתי התייחסות לעניין זה בכתב ההגנה שהגישו הנתבעים, ועל כן מדובר בהרחבת חזית אסורה. מכל מקום, הנתבעים לא הפנו בסיכומיהם למיקום הרכוש הפרטי הנטען בתכנית ההיתר שאושרה לתובעים, ועל כן לא ניתן לבחון את הטענה. עם זאת, מובן כי ככלל, בהיעדר נסיבות חריגות, התובעים לא יהיו רשאים להביא לכך ששטחים המסומנים בתשריט הבית המשותף כשטחים **פרטיים** של הנתבעים, דהיינו, ככאלו הצמודים למבנה 2, יהפכו בעקבות תכנית החיזוק להיות שטחים של התובעים. זאת כמובן בכפוף לכך שהשטחים האמורים תואמים גם את המצב בפועל, לאור ממצאי המודד מטעמי מהם עולה שקיימות סטיות בגודל השטחים בתשריט הבית המשותף.

50. באשר לטענה לעניין ביטול שביל גישה אשר לטענת הנתבעים מהווה גבול בין החצרות, עולה מחוות דעתו של המומחה מטעמי וגם מתשריט הבית המשותף, ששביל כאמור, כפי ממוקם למעשה בתוך השטח הצמוד למבנה התובעים, ולא בגבול שבין שני הבניינים. הטענה כי השביל האמור ממוקם בגבול שבין שני הבניינים אינה נתמכת בתשריט הבית המשותף, ובכתב ההגנה נעשתה הפניה בעניין לנספח 3 לכתב ההגנה המהווה חלק מתשריט כלשהו שלא ברור מה מקורו, ואף ממנו לא ניתן להבין שמדובר בשביל המהווה גבול בין חצרות המבנים.

51. בנוגע לבלוני הגז, לא מצאתי טענה בעניין בכתב ההגנה, וגם בהקשר זה עולה שמדובר בהרחבת חזית אסורה. מכל מקום, איני מוצאת מניעה להציג מתקנים כגון בלוני גז ברכוש המשותף של שני המבנים, ככל שמתאפשר שימוש דומה ברכוש המשותף (ככל שנדרש שימוש כזה) גם למבנה השני.

52. בנוסף, אין מניעה עקרונית שהחלטה על פי סעיף 11 לחוק החיזוק תביא לכך שחלק מהרכוש המשותף יצורף למבנה שאותו רוצים לחזק, ככל שהדבר נעשה לצורך עבודות החיזוק. כל מסקנה אחרת תביא לכך שלא ניתן יהיה לאשר חיזוק מבנה בבית משותף מורכב על פי סעיף 11 לחוק החיזוק, אלא במצבים שמלכתחילה הוצמדו חלקים מהרכוש המשותף לכל אחד מהמבנים באופן שמאפשר ביצוע עבודות חיזוק רק על גבי אותם חלקים. אולם סעיף 11 האמור מתייחס גם למצבים בהם התקנון לא קובע מראש שמדובר בבית משותף מורכב (כגון כאשר נדרשת הכרזה של המפקח על פי סעיף 59(ב) לחוק המקרקעין), וממילא גם למצבים שבהם לא קיימת הצמדה של שטחים משותפים למבנים השונים. יפים לעניין זה הדברים שנאמרו ברע"א 2575/18 **יעקובסון נ' לוי** (נבו 25.3.2019):

"אולם, לענייננו, החשוב הוא שקידום של פרויקט תמ"א 38 בהכרח מגביל את אפשרות השימוש של הדיירים האחרים בחלק שבו צפוי להתבצע הבינוי. יש לציין בהקשר זה, כי בדברי ההסבר להצעת החוק הממשלתית ששימשה בסיס לחוק החיזוק הובהר בפירוש כי "הוראות סעיף זה [סעיף 11 – ד' ב' א'] יחולו על בית מורכב, בין אם קיימת לגביו קביעה בתקנון לפי סעיף 59(א) או שניתנה הוראת מפקח לגבי ניהולו לפי סעיף 59(ב), ובין אם לאו" (דברי הסבר להצעת חוק המקרקעין (חיזוק בתים משותפים מפני רעידות אדמה) (הוראת שעה), התשס"ז-



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
ירושלים**

מס' תיק: 1/286/2021

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

2007, ה"ח 702, 706). אם כן, ביסודו של חוק החיזוק עמדה ההנחה, כי בכל הנוגע לבתים משותפים, הטלת מגבלה ממשית על השימוש ברכוש המשותף אפשרית גם כאשר מדובר בבית מורכב "לא מוצמד", שחלות בו הוראות לעניין הפרדת הניהול וההחזקה בין אגפי הבית. (ההדגשות אינן במקור, א.ש).

53. לאפשרות שיכולה להיגרם פגיעה קניינית בעקבות אישור ביצוע עבודות בבית משותף מורכב, נתנה התייחסות גם בעשא (ח"י) 62380-10-15 עזבון המנוחה גיטה פת ז"ל נ' רון קלנר (נבו 1.3.2016), שם נקבע:

"לטעמנו, פירוש נכון של הוראת [סעיף 11](#) לחוק החיזוק והרציונל העומד מאחוריו – עידוד בעלי זכויות במבנים לחזקם מפני רעידות אדמה, מחייב בצידו פרשנות לפיה ניתן להקצות למיעוט בבית מורכב, שאינו מעוניין בתמ"א 38, חלק זכויות קנייניות שהיו לו בגג המבנה האחר, זכויות מאותו סוג בגג המבנה בו הוא מתגורר ושלא מתבצעת בו בנייה. במילים אחרות, חליפין אלה לא יהיו פגיעה בזכות קניינית אף שמקובל לזהות זכות כזו כמי שצמודה לנכס או מבנה מסוים ומזוהה עמו – גג המבנה הגדול במקרה דנן, וגם אם כן, הרי שהפגיעה היא בהחלט מידתית ומתאפשרת על פי אותו רציונל שעומד בבסיס חוק החיזוק."

54. בדומה, נקבע בתיק (מפקחת חיפה) 263/19 מרגלית תמר נ' ליברמן ניר (נבו 21.12.2020) נקבע:

"בנסיבות תיק זה בו מדובר על שני מבנים נפרדים לחלוטין אשר רק אחד מהם עובר חיזוק, אמנם דילול הזכויות לא יפגע ביכולת הנתבעים לבצע בעתיד פרויקט חיזוק במבנה שלהם (עת מצאתי כי [סעיף 11](#) לחוק החיזוק חל על הבית), אך הוא עלול להשפיע ולצמצם את כוחם היחסי של בעלי הדירות בו בקבלת החלטות אחרות דוגמת הרחבת דירות בבית או טיפול ברכוש המשותף הכללי, בהן עדיין נדרשת הסכמת בעלי הדירות מקרב שני המבנים. במצב דברים זה בעלי הדירות במבנה המתחזק יוכלו לקבל כל החלטה חרף התנגדות בעלי הדירות במבנה המתנגד בהיותם 11 דירות לעומת 6 דירות במבנה המתנגד. וראו בעניין את [עש"א\(מחוזי חי'\) 36004-06-12 פלאוט נ' הוד](#) (פורסם בנבו, 7.6.2013); אריה איזנשטיין יסודות והלכות בדיני מקרקעין חלק שלישי בתים משותפים 214 (2001); [ע"א \(מחוזי חי'\) 2821/01 וילסקר נ' לויט](#), פסקה 16 (פורסם בנבו, 8.8.2002) בהם נקבע כי בבתים משותפים המורכבים משני מבנים ייבחר שיעור ההסכמות הדרוש לצורך הרחבת דירה מקרב בעלי הדירות בשני המבנים גם במקום בו הוצמדו הקירות, הגג וכיוב' לכל מבנה. במבנה אחד בנפרד מהמבנה האחר, ועדיין המחוקק ביקש לאפשר זאת ולצורך כך חוקק את [סעיף 11](#) לחוק החיזוק המפריד בין המבנים. מניעת ביצוע חיזוק במבנה אחד בנפרד מהמבנה האחר מהטעם שהדבר יביא לדילול בזכויות בעלי הדירות במבנה שאינו עובר חיזוק תחתור תחת מטרתו של [סעיף 11](#) לחוק החיזוק, וזאת אין לאפשר."



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
ירושלים**

מס' תיק: 1/286/2021

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

55. חיזוק לכך ניתן לראות גם בכך שחוק החיזוק במהותו, נותן למפקח על רישום מקרקעין סמכות לאשר עבודות חיזוק בבתים משותפים רגילים (שאינם מורכבים) הכוללות ביצוע הרחבות של דירות בבית המשותף על חשבון הרכוש המשותף, גם כאשר קיים אחוז מסוים של מתנגדים, על פי תביעה של רוב בעלי הדירות הקבוע בחוק (ר' סעיפים 5 ו-5א לחוק החיזוק). אישור כאמור יכול להינתן גם כאשר נגרמת פגיעה קניינית מסוימת בבעלי הדירות המתנגדים [ר' לדוגמה עש"א (תל אביב-יפו) 66066-11-22 **בנימין בן ציון בנהם נ' רחל לנציאנו** (נבו 28.12.2022)].

56. מכאן, שניתן לעמוד בתנאי סעיף 11 לחוק החיזוק, גם כאשר תכנית החיזוק לאחד המבנים כוללת שימוש ברכוש המשותף הכללי של הבית המשותף. העובדה שכתוצאה מכך נגרעים שטחים משותפים מהמבנים האחרים המרכיבים את הבית המשותף, צריכה להיבחן בהיבט של הצורך של אותם מבנים להשתמש גם הם ברכוש המשותף לצורך ביצוע עבודות חיזוק, ובאופי הגריעה, בין היתר מבחינת גודלה וייעודה הקיים.

57. בענייננו עולה כי בכל הנוגע לשטח החניה המשותף, הגם שבוצעה גריעה מסוימת משטח החניה ביחס לתשריט הבית המשותף, לא הוכח שהיא מהווה פגיעה בנתבעים, וניתן מענה לעיל למצב שבו הוספת הגריעה באמורה, באופן שלא יפגע בתוכנית החיזוק של מבנה 1, על פי שיקולים תכנוניים, תביא לפתרון טוב יותר מבחינת פתרון החניה לשני המבנים. הנתבעים טענו טענות נוספות לפגיעה בהם בנוגע לפתרון החניה. טענתם שפתרון החניה שיידרש על ידי הוועדה יביא לקיצוץ במספר החניות העומדות לרשות הנתבעים נטענה באופן כללי, ולא הובהר מהו הבסיס לכך. מהחלטת הוועדה מיום 21.1.2021 לעניין אישור ההיתר בתנאים עולה כי לא נתנה החלטה סופית בנושא החניה, והדבר הועבר לבחינת מחלקת הסדרי חניה לבחון הסדר חניה מוצע.

עם זאת, אני קובעת כי תנאי לאישור ביצועה של תכנית חיזוק למבנה 1 על פי סעיף 11 לחוק החיזוק, הוא שתישמר זכותם היחסית של **שני המבנים** בחנייה הקיימת, ושפתרון החנייה שיינתן למבנה 1 לא ייגרע ממתן פתרון חנייה דומה, מבחינה יחסית (לאור החלקים היחסיים של כל אחד מהמבנים ברכוש המשותף, ולאור תוצאת פסק דינו של כב' המפקח סילברמן), שיינתן למבנה 2 ככל שיבקש לבצע תכנית חיזוק.

לעניין זה אציין שמפסק הדין של כב' המפקח סילברמן עולה כי הותרו בפועל במסגרת פסק הדין 8 מקומות חניה (כאשר בהתאם לאמור לעיל זה יש לראות את חניות 7-8 כמסומנות החל מהמיקום בפועל של הגדר המזרחית), ומטענות הצדדים עלה שלכל אחת מהדירות **הקיימות כיום** יש זכות להחנות רכב אחד על בסיס מקום פנוי.

58. דין טענת הנתבעים שצמצום מספר החניות הזמין למבנה 2 ביחס להיתר הבניה של מבנה 2 כפי שהוא במקור, יהווה בפגיעה באפשרות שמבנה 2 יוכל בעתיד לבנות במסגרת תמ"א 38, להידחות.

ראשית, כאמור, היתר הבניה של מבנה 2 אינו קובע זכויות קנייניות, ועל פי הזכויות הקנייניות כעולה מפסק הדין של כב' המפקח סילברמן על פי הפרשנות האמורה לעיל, היקף החניות הוא בהתאם למיקום הקיים בפועל, דהיינו, 8 חניות, כאשר מיקומן של חניות 7,8 הוא ממיקום הגדר המזרחית כפי שהיא בפועל. לפיכך, גם במצב שקדם לקבלת ההיתר על



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
ירושלים**

מס' תיק: 1/286/2021

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

ידי התובעים, לא היו זכאים הנתבעים מבחינה קניינית למספר החניות שסומנו בהיתר הבניה של מבנה 2.

שנית, טענת הנתבעים שהדבר יפגע באפשרות של מבנה 2 לבצע תכנית חיזוק על פי תמ"א 38 נטענה בכלליות ולא הוכחה, מה גם שעל פי הפסיקה, "ככלל, מקומות חנייה נוספים, שלא ניתן להתקינם בתחום הנכס, לא יהוו חסם למתן היתר לביצוע עבודה ברכוש משותף, לפי תמ"א 38" [ר' עע"מ 7381/15 **דורפברגר נ' עודד** (נבו 11.7.2016), בפסקה 51 לפסק דינו של כב' השופט שהם].

59. בנוסף, אני קובעת שאין מניעה לכך שתהיה גריעה מסוימת קטנה (אשר לטענת התובעים מדובר בכחצי מ"ר) במבואה, המהווה הרכוש המשותף לשני המבנים, לצורך ביצוע תכנית החיזוק במבנה 1, ככל שהדבר לא ימנע בעתיד תכנית חיזוק למבנה 2.

טענות נוספות

60. דין טענתם המשתמעת של הנתבעים בסיכומיהם שלא ניתן לאשר את התוכנית בשל הפרשים בין גודל המגרש בפועל, על פי מדידת המומחה מטעמי, לבין התוכנית שהוגשה להידחות. ראשית, משום שטענה זו נטענה לראשונה במסגרת הסיכומים ומהווה הרחבת חזית אסורה. שנית, לא הוסבר כיצד ההפרשים שנמצאו במדידה פוגעים בנתבעים. ככל שיש לטענה זו היבטים תכנוניים הרי שהמקום המתאים להעלותה הוא גורמי התכנון.

61. דין טענות הנתבעים בנוגע להיעדר התאמה בין היתר הבניה של התובעים להיתר הבניה של מבנה 2 להידחות, שכן מדובר בטענות מתחום התכנון שאין בסמכות ערכאה זו לדון בהן. בדומה, נדחות גם הטענות בדבר הצורך בביצוע תכנית ממקסמת לכל החלקה ביחס למספר החניות, ובאשר לכך שעל מבנה 1 לספק מספר חניות שלא על בסיס החניות שאושרו בהיתר של מבנה 2, שכן גם בהקשרים אלו מדובר בהיבטים תכנוניים שאינם עניין לערכאה זו.

סיום

62. הנתבעות 9 ו-10 לא הגישו כתב הגנה לכתב התביעה המתוקן (במסגרתו נוספו כנתבעות) אשר הומצא להן, על פי אישורים שהמציאו התובעים, בחודש פברואר 2022. מהתכתבות שהציגו התובעים מול בתה של הנתבעת 9, עלה שהיא מסכימה לאישור העבודות. בנסיבות אלו פסק דין זה ניתן גם כלפי הנתבעות 9 ו-10.

63. לאור תוצאת פסק הדין, במסגרתה נדחו עיקר טענות הנתבעים 1-8, ולאור העובדה שעמדת הנתבעים הביאה לכך שלא היה מנוס מקביעת ישיבת הוכחות והגשת תצהירים, אף שבדיעבד הסכימו הנתבעים למתן פסק דין ללא צורך בחקירת העדים, אני קובעת שעל הנתבעים 1-8 לשלם לתובעים, יחד ולחוד, את הוצאותיהם בסך של 15,000 ₪.

ניתן היום, ה' אלול תשפ"ג, 22 אוגוסט 2023, בהיעדר הצדדים



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
ירושלים**

מס' תיק: 1/286/2021

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

**אביטל שרייבר
מפקחת בכירה על רישום מקרקעין
ירושלים**